

권 고

1. 제 목 : 기업지원펀드 사후 관리 부적정
2. 소관부점 : 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처는 자본시장을 통한 상시적 구조조정 활성화라는 정부정책 및 기업의 경영정상화 지원을 위해 2019. 7월 이사회 의결에 따라 '온기업 1호 기업재무안정 사모투자합자회사'¹⁾(이하 '온기업 1호'라 한다)에 100억 원을 투자한 후 사후 관리하고 있다.

한편, 온기업 1호는 □□□-○○○○PEF(250억 원)와 동순위로 출자하여 투자목적회사(SPC, ▽▽홀딩스)를 설립하고 투자대상 기업[(주)⊕⊕⊕⊕]에 투자하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

공사가 출자한 기업지원펀드 온기업 1호 「정관」 제23조에 따르면 업무집행사원²⁾은 각 사원에게 매 반기³⁾마다 영업보고서를 작성하여 제출하고, 전체 사원을 대상으로 회사 및 회사가 출자한 투자목적회사의 현황 및 운용전략 등의 보고를 위한 투자보고회를 개최하도록 되어 있고

1) 공사(선순위 LP) 100억 원, ☆☆☆대부(후순위 LP) 3억 원, 연합자산관리(GP) 1억 원을 출자한 합자회사

2) 무한책임사원인 ◇◇자산관리 주식회사

3) 2020. 4. 24. 투자기관협의회에서 영업보고서 제출 시기를 반기에서 분기로 변경

온기업 1호와 □□□-○○○○PEF가 체결한 「투자자간 합의서」⁴⁾ 제4조 3항에 따르면 □□□-○○○○PEF는 매 분기별 1회 이상 온기업 1호 PEF의 임원이 참여하는 투자자협의회를 개최하여 대상회사의 주요 경영현황 및 영업전망 등에 관하여 자료를 제공하고 협의하도록 되어 있다.

또한, 「기업지원펀드 출·투자 기본계획」(2019. 6. 21. 이사회 의결)에 따르면 운용사는 공사가 출·투자한 펀드 등의 현황에 대한 정기적인 운용보고서를 공사에 제출하도록 되어 있고, 공사는 운용보고서를 통하여 수익성 및 안정성 등을 점검하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 출자한 펀드는 정기적인 운용실적 평가 및 관리가 필요하고, 업무집행사원이 제공하고 있는 자산운용보고서를 통해서만 사업현황 및 펀드운용자산 현황에 대하여 파악이 가능하므로 기업지원 총괄처는 공사가 출자한 펀드의 운용보고서를 통해 사후 관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원총괄처는 「기업지원펀드 출·투자 기본계획」에 따라 점검하도록 되어 있는 수익성·안정성 등의 구체적인 점검기준을 마련하고 있지 않았으며, 이에 따라 온기업 1호에 대한 2019년 하반기 운용 보고서 및 2020년 1분기 영업보고서가 각각 2020. 3. 20., 2020. 4. 20.에 접수되었는데도 운용보고서 및 영업보고서의 내용에 따라 수익성·안정성

4) 온기업 1호(100억 원)와 □□□-○○○○PEF(250억 원)가 동순위로 출자하여 설립한 투자 목적회사[SPC, ▽▽홀딩스(유)]가 투자대상 기업[(주)⊕⊕⊕⊕]에 투자함에 있어 투자목적 회사의 설립 및 투자대상 기업에 대한 투자와 관련한 상호간의 권리와 의무 합의서

등 운용 실적을 검토하여 내부 보고하는 등의 후속조치를 하지 않은 채 서류철에만 보관하고 있었다.

또한, 온기업 1호 업무집행사인 ◇◇자산관리 주식회사는 회사 및 회사가 출자한 투자목적회사의 현황 및 운용전략 등의 보고를 위한 투자보고회를 개최하지 아니하였고, □□□-○○○○PEF도 투자자 간 합의서에 따라 투자대상 기업의 주요 경영현황 및 영업전망 등에 관하여 자료를 제공하고 합의하도록 되어 있는 투자자협의회를 구성 및 개최하지 않았는데도 이에 대한 아무런 조치도 취하지 않는 등 사후 관리가 제대로 되지 않고 있었다.

[소관부점 의견] 기업지원총괄처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 사후 관리업무에 대한 업무처리 지침을 마련하여 운영하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장은 공사가 출자한 기업지원펀드의 수익성 및 안정성 등에 대한 사후 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 사후관리와 관련한 업무기준을 마련하여 운영하시기 바랍니다.(권고)